

《【문제5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음2) 丙이 제기한 소송에서 불법행위에 기한 손해배상청구권과 자동차손해배상 보장법에 기한 손해배상청구권의 관계를 소송물 이론의 관점에서 설명하고, 법원이 원고의 주장과 다른 법적 근거를 토대로 판결할 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제5.4의 물음2> 불법행위책임과 자배법상 책임의 소송물 관계 및 법원의 법적 근거 선택 권한

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 丁을 상대로 치료비 지급을 구하면서 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 자동차손해배상 보장법(이하 '자배법')에 따른 책임도 인정하고 있는 상황이다. 쟁점으로 《불법행위에 기한 손해배상청구권과 자배법에 기한 손해배상청구권의 소송물 관계 및 법원이 원고가 주장하지 않은 법적 근거를 적용하여 판결할 수 있는지》 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 양 청구권의 소송물 관계와 법원의 법적 평가 및 다른 법적 근거에 의한 판단 가능 여부를 기술한다.

II. 소송물 이론에 따른 두 청구권의 관계

1. 학설의 태도

(1) 구실체법설

- 실체법상 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 본다. 이 견해에 의하면 민법상 불법행위책임과 자배법상 책임은 근거 법령이 다르므로 별개의 소송물이다.

(2) 신소송물이론(신이론)

- 신이론 중 일원설은 신청의 목적(청구취지)과 원인 사실이 같으면 소송물은 하나라고 본다. 이 견해에 의하면 손해배상이라는 하나의 목적을 가지므로 소송물은 단일하다.

2. 판례의 입장

- 판례는 원칙적으로 구실체법설의 입장을 취하고 있다. 그러나 손해배상청구 사건에 있어서는 실체법상 권리가 수개이더라도 원고가 청구하는 손해의 범위가 동일하다면 이를 하나의 소송물로 파악하려는 경향도 일부 존재한다. 하지만 자배법과 민법상 불법행위의 관계에 있어서는 양자를 별개의 성립 요건을 가진 독립된 청구권으로 보면서도, 실질적으로는 청구의 경합 관계에 있다고 판단한다.

III. 법원의 법적 근거 선택 및 판결 가능성

1. 법적 고지의 원칙과 법률판단의 전권

(1) 의의

- 법원은 당사자가 주장하는 사실관계에 구속될 뿐, 그 사실에 적용할 법률의 해석과 적용은 법원의 고유한 권한에 속한다. 이를 법적 고지의 원칙이라 한다.

(2) 처분권주의와의 관계

- 당사자는 소송의 개시, 심판 대상의 범위, 소송의 종료에 대하여 결정권(처분권주의)을 갖지만, 일단 확정된 사실에 대해 어떤 법을 적용할지는 법원의 영역이다. 따라서 원고가 민법 제750조만을 주장하더라도 법원이 사실관계를 통해 자배법 제3조가 적용된다고 판단한다면 그에 따라 판결할 수 있다.

2. 판례의 구체적 태도

- 판례는 민법상 불법행위책임과 자배법상 책임이 모두 청구원인으로 주장된 경우뿐만 아니라, 원고가 어느 하나만을 주장하더라도 법원은 요건이 충족되는 다른 법적 근거를 토대로 판결할 수 있다고 본다. 즉, 원고가 불법행위책임만을 주장하였더라도 소송 자료를 통해 자배법상 책임의 요건이 인정된다면, 법원이 자배법을 적용하여 승소 판결을 내리는 것은 처분권주의 위반이 아니라고 판단한다.

IV. 사안의 적용

1. 丙이 제기한 소송의 소송물

- 사안에서 丙은 丁의 과실을 근거로 한 불법행위책임을 주장하고 있다. 구실체법설에 의하면 이는 민법상 권리다. 그러나 자배법상 책임 역시 동일한 교통사고라는 사실관계에서 비롯된 손해배상청구권이다. 판례에 따르면 이들은 실체법상 경합 관계에 있으나, 법원은 원고가 구하는 손해배상액이라는 범위 내에서 두 법적 근거를 모두 심리할 수 있다.

2. 법원의 판결 가능성

- 법원은 丁이 운행공용자로서 자배법상의 책임을 질 수 있다고 판단하였다. 丙이 명시적으로 자배법을 언급하지 않았더라도, 丙이 제출한 사실관계(사고의 경위, 丁의 운전 사실 등)가 자배법상 책임 요건을 갖추고 있다면 법원은 자배법을 근거로 丙의 청구를 인용할 수 있다. 이는 법원이 법률을 적용하는 전권 사항에 해당하므로 처분권주의에 반하지 않는다.

V. 결론

- 丙이 제기한 소송에서 불법행위책임과 자배법상 책임은 실체법상 권리의 발생 근거를 달리하는 경합 관계에 있다. 소송물 이론상 구실체법설에 의하면 별개의 권리이지만, 법원은 사실관계의 동일성 범위 내에서 적절한 법률을 선택하여 적용할 권한이 있다. 따라서 법원은 丙이 불법행위책임만을 주장하였더라도 자배법상 책임을 토대로 판결할 수 있으며, 이는 정당한 법률적 판단권의 행사로 보아야 한다. 다만, 법원은 이 과정에서 당사자가 예상하지 못한 법적 판단으로 불이익을 입지 않도록 적절히 지적의무(석명권 행사의 일종)를 다하여 당사자에게 의견 제출의 기회를 주는 것이 바람직하다.